

প্রথম অধ্যায় ভূমিকা

১. কমিশন গঠনের প্রেক্ষাপট, দায়িত্ব ও মেয়াদ

২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত যথাক্রমে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন দেশে ও বিদেশে ব্যাপক বিতর্ক ও সমালোচনার জন্ম দেয় এবং প্রকারান্তরে নির্বাচনের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের ইতিহাস রচনা করে। এ নির্বাচনগুলো ছিল একতরফা এবং এসব অনিয়মের নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়েছে। জনগণের অর্থ অপচয় করে অনুষ্ঠিত এসব নির্বাচনে জনগণের ভোটের অধিকার ভীষণভাবে খর্ব করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এসব নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো কলুষিত ও দুর্বল হয়েছে, গণতন্ত্র আক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার যে বাধাবাধকতা রয়েছে তা লংঘনের গুরুতর অভিযোগও এসব নির্বাচন পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে রয়েছে। কার্যত এই তিনটি নির্বাচনে নানা কৌশলে জনগণের ভোট প্রদানের অধিকার ভুলুষ্ঠিত করে সাজানো প্রক্রিয়ায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করার কলঙ্কজনক অপচেষ্টা করা হয়েছে। এতে দেশে আইনের শাসন, গণতন্ত্র এবং মৌলিক মানবাধিকার বিপন্ন হয়েছে বলে আশংকা রয়েছে।

উল্লিখিত তিনটি কলুষিত নির্বাচনের ভিত্তি রচিত হয়েছিল ২০১১ সালে - তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের একটি বিতর্কিত রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অসাংবিধানিক ঘোষণার মাধ্যমে। ২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদের ২০১১ সালের ৩০ জুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাশ হয়। পঞ্চদশ সংশোধনীর পরই নির্দলীয় সরকারব্যবস্থা পুনরায় চালুর জন্য আন্দোলন শুরু করে বিএনপি ও তার শরিক দলগুলো। সে আন্দোলনের মাঝেই তৎকালীন নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্র কিছু রাজনৈতিক দল অংশ নিয়েছিল। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এই নির্বাচনে পৃথিবীর ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছিল - নির্বাচনের আগেই সরকার গঠনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল আওয়ামী লীগ।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচনের আগেই জানিয়ে দিয়েছিল তারা নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাবে না। সব দলকে নির্বাচনে আনতে বিদেশিদের যে তৎপরতা ছিল নির্বাচন কমিশনের মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় নি।

২০১৪ সালের নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিয়ে ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা নিজেদের স্ত্রী-ভাইসহ আত্মীয়স্বজনকে প্রার্থী করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশ-বিদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের ভাওতাবাজি দেখিয়ে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো। কিছু আসনে জাতীয় পার্টিসহ অন্যান্য ছোট দলের কাউকে প্রার্থী করা হয়। কেন্দ্রীয় নির্দেশে এসব প্রার্থীর নির্বাচনের ব্যয় আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা বহন করেছেন বলে কমিশনের কাছে অভিযোগ এসেছে। এই দুইটি জাতীয় নির্বাচনে যেসব আসনে শক্তিশালী স্বতন্ত্র প্রার্থী

ছিল, সেখানে অগ্রহণযোগ্য ও আচরণবিধি পরিপন্থী প্রতিযোগিতার অভিযোগ ছিল, যা কোনো একজন প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য যথেষ্ট^১।

তদন্তাধীন তিনটি নির্বাচনের প্রথমটি অর্থাৎ ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে এইচ টি ইমাম আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১২ জানুয়ারি সরকার শপথ নেওয়ার পরে তিনি মন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পান। ২০১৪ সালের ১২ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) মিলনায়তনে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন:

আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন হিসেবে তোমাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের উচিত। আমি তোমাদের পাশে দাঁড়াব। দরকার হলে কোচিংয়ে ক্লাস নিবো। তোমরা শুধু লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে আর বাকি ভাইভা পরীক্ষাটা আমরা দেখবো^২।

৫ জানুয়ারির নির্বাচন সম্পর্কে তিনি বলেন:

নির্বাচনের সময় বাংলাদেশ পুলিশ ও প্রশাসনের যে ভূমিকা; নির্বাচনের সময় আমি তো প্রত্যেকটি উপজেলায় কথা বলেছি, সব জায়গায় আমাদের যারা রিক্রুটেড, তাদের সঙ্গে কথা বলে, তাদেরকে দিয়ে মোবাইল কোর্ট করিয়ে আমরা নির্বাচন করেছি। তারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, বুক পেতে দিয়েছে^৩।

একটি সরকারি দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যানের এ ধরনের প্রকাশ্য বিবৃতি থেকে ঐ সময়ের নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট অনুধাবন করা যায়। এ প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকার ভবিষ্যতে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে, দেশে গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করতে এবং ফ্যাসিবাদ ও কর্তৃত্বপরায়ণ শাসনের আশংকাকে প্রতিহত করতে এসব নির্বাচনে সংঘটিত দুর্নীতি, অনিয়ম ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড তদন্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২৬ জুন ২০২৫ তারিখে প্রজ্ঞাপনের^৪ মাধ্যমে ‘বিগত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিষয়ে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত এবং ভবিষ্যতে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি’ গঠন করে। কমিটির গঠন^৫ নিম্নরূপ:

১.	বিচারপতি শামীম হাসনাইন সাবেক বিচারপতি, হাইকোর্ট বিভাগ	সভাপতি
২.	শামীম আল মামুন সরকারের সাবেক গ্রেড-১ (সচিব) কর্মকর্তা কাজী মাহফুজুল হক সুপণ	সদস্য
৩.	সহযোগী অধ্যাপক আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪.	ব্যারিস্টার তাজরিয়ান আকরাম হোসেন	সদস্য

^১ বিতর্কিত তিন জাতীয় নির্বাচনে দায়ী কারা?, কাজী ফরিদ আহমদ, ডেইলি স্টার, বাংলা সংস্করণ, ১৩ এপ্রিল ২০২৫ (<https://bangla.thedailystar.net/opinion/views/news-665691>)

^২ কালের কণ্ঠ অনলাইন, ১২ নভেম্বর ২০১৪ (<https://www.kalerkantho.com/online/Politics/2014/11/12/150149>)

^৩ প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণ, ১৪ নভেম্বর ২০১৪ (<https://www.prothomalo.com/politics/নির্বাচনি-অনিয়ম-খোলাসা>)-করলেন-এইচ-টি-ইমাম)

^৪ নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৬.২৪.১১৪, ২৬ জুন ২০২৫

^৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন (এস.আর.ও. নম্বর ৩২৭-আইন/২০২৫, তারিখ: ৭ আগস্ট ২০২৫) দ্বারা কমিশনের সভাপতিকে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারকের মর্যাদা এবং কমিশনের সদস্যদের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারকের মর্যাদা দেয়া হয়।

অ্যাডভোকেট
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা
ড. মোঃ আব্দুল আলীম
৫. নির্বাচন বিশেষজ্ঞ

সদস্য

কমিটিকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে বর্ণিত কার্যপরিধি অনুযায়ী সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৯ জুলাই ২০২৫ তারিখে উল্লিখিত কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে সরকার ‘বিগত তিনটি জাতীয় নির্বাচনে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে পর্যালোচনাপূর্বক ভবিষ্যতে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য’ The Commissions of Inquiry Act, 1956 (Act No.VI of 1956) এর আওতায় জাতীয় নির্বাচন (২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪) তদন্ত কমিশন গঠন করে। কমিশনকে ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের মধ্যে সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়। পরবর্তীতে কমিশনের মেয়াদ এক মাস বাড়িয়ে ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়।

২. কমিশনের বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণ

নির্বাচন একটি ব্যাপক ও জটিল বিষয়। নির্বাচন বিষয়ক যে কোন ধরনের তদন্তের কাজটিওও অত্যন্ত জটিল। কমিশনের উপর দায়িত্ব ছিল ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনে সংঘটিত বিভিন্ন অনিয়ম সম্পর্কে তদন্ত করা। উক্ত তদন্তের সময় কমিশন প্রজ্ঞাপনে বেঁধে দেয়া কর্মপরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার চেষ্টা করেছে। মূলত নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোকে নিয়েই তদন্ত কমিশনের কর্মপরিধি বিস্তৃত হয়েছে:

কমিটির কার্যবিধি নিম্নরূপে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়:

-  ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনসমূহ বিষয়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষক, দেশি ও বিদেশি তদারকি প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সংগঠনের প্রতিবেদন এবং গণমাধ্যমে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ বিশ্লেষণ;
-  এসব নির্বাচনের বিভিন্ন দুর্নীতি, অনিয়ম ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ এবং সার্বিকভাবে এগুলোর নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ ও বিশ্লেষণ;
-  এসব নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ করতে ও জনগণের ভোটাধিকার প্রদান বাধাগ্রস্ত করতে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল ও সংশ্লিষ্টদের ভূমিকা বিশ্লেষণ;
-  নির্বাচনসমূহে তৎকালীন নির্বাচন কমিশন, এর সচিবালয় এবং প্রশাসনের ভূমিকা বিশ্লেষণ;
-  নির্বাচন কার্যক্রমে আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থার ভূমিকা বিশ্লেষণ;
-  তৎকালীন নির্বাচন কমিশনসমূহের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগসূহ যাচাই ও অনুসন্ধান;
-  বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উল্লিখিত নির্বাচনসমূহে অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ, এবং
-  ভবিষ্যতের সকল নির্বাচনকে সুষ্ঠু করতে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান, নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনিক আয়োজনের কাজক্ষিত ভূমিকা, পরিবর্তন ও রূপরেখা বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

৩. কমিশনের কার্যক্রম

কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য কমিশন নিয়মিত সভায় মিলিত হয়^৬। কমিশন বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কর্মী, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা পুলিশ কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ

^৬ কমিশনের নিয়মিত সভার তালিকার জন্য পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

করে। নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, পুলিশ, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তার শুনানি গ্রহণ করে। কমিশন ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের কয়েকটি আসনে ভোট ব্যবস্থাপনা এবং ভোট গ্রহণের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের শুনানি সম্পন্ন করে। কমিশন বিগত তিনটি নির্বাচনের তথ্য প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ৩৩টি রাজনৈতিক দল/জোটকে^৭ পত্র প্রেরণ করে। এছাড়া বিভিন্ন দূতাবাস ও সংস্থাকেও তাদের নিজস্ব তথ্য/প্রতিবেদন প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেয়। কমিশন সংবাদ মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে মতামত আহ্বান করে^৮। কমিশন সর্বসাধারণকে এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত করার জন্য একটি ওয়েবসাইট (www.neic-bd.org) চালু করে। উক্ত ওয়েবসাইট থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে বিগত তিনটি নির্বাচন সম্পর্কে সর্বসাধারণের অভিযোগ, মতামত ও সুপারিশ সংগ্রহ করে। এছাড়া কমিশন ই-মেইলের (feedback@neic-bd.org) মাধ্যমে, ডাকযোগে এবং কমিশনের অফিসে সরাসরি লিখিত অভিযোগ, মতামত ও সুপারিশ সংগ্রহ করে।

৪. সীমাবদ্ধতা

-  ব্যাপকতার কথা চিন্তা করলে তদন্ত কমিশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে কমপক্ষে ১ বছর সময় দরকার ছিল। কিন্তু ৪ মাস সময় দেওয়ায় পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাপকভাবে তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি।
-  ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশন সচিবালয় পরিকল্পনা কমিশন ক্যাম্পাস থেকে আগারগাঁও এর নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর করা হয়। ঐ সময় ২০১৪ সালের বেশিরভাগ নথি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ধ্বংস করে ফেলা হয়। ফলে তদন্ত কমিশন ২০১৪ সালের প্রয়োজনীয় অনেক তথ্যই পায়নি।
-  নির্বাচন কমিশনের ডকুমেন্টেশন খুবই দুর্বল। যথাযথভাবে চাহিদা অনুযায়ী সকল নির্বাচনের তথ্য/নথি পাওয়া যায় নি।
-  জুলাই আন্দোলনের পর প্রার্থীসহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত অনেক ব্যক্তি পলাতক থাকায় তাদের শুনানি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য পাওয়া যায় নি।
-  তিনটি জাতীয় নির্বাচনে মাঠ পর্যায়ে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল তার ব্যাপক অনুসন্ধান প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে তদন্ত কমিশন মাত্র দুটি বিভাগের (ঢাকা এবং চট্টগ্রাম) কয়েকটি আসনে ভোট ব্যবস্থাপনা এবং ভোট গ্রহণের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের শুনানি সম্পন্ন করে যা এ কার্যক্রমের একটি বড় সীমাবদ্ধতা।

৫. প্রতিবেদন প্রস্তুতি

শুনানি থেকে প্রাপ্ত তথ্য, কমিশনের নিজস্ব গবেষণা, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রতিবেদন, নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য, কমিশন সদস্যদের মতামত, বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত যাচাই বাছাই করে জাতীয় নির্বাচন তদন্ত কমিশনের এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।



^৭ অনুরুদ্ধ রাজনৈতিক দল/জোটের তালিকার জন্য পরিশিষ্ট ২ দেখুন।

^৮ বিজ্ঞপ্তিটির জন্য পরিশিষ্ট ৩ দেখুন।